

1500514-05.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... o local dos fatos (conhecido ponto de tráfico de entorpecentes) são suficientes para demonstrar a finalidade de comércio espúrio da droga, não havendo que se falar na desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Tampouco dada a forma que se prestou o réu na dinâmica do tráfico (leva e traz de entorpecentes para consumo de terceiros, recebendo quantia para tanto) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1500514-05.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500514-05.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILTON BARBOSA DOS SANTOS

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de WILTON BARBOSA DOS SANTOS, qualificado às fls. 12 e 13, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

No dia 05 de janeiro de 2022, por volta das 14h00min, na Rua Horacio Quiroga 02, Lajeado, nesta cidade e Comarca, em situação de calamidade pública de saúde causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19)1, WILTON BARBOSA DOS SANTOS, já qualificado, previamente ajustado e com unidade de designio com terceiro não identificado, vendia e guardava para fins de tráfico e entrega a consumo de terceiros, 115 (cento e quinze) porções de tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 278,8 gramas, 80 (oitenta) eppendorfs de cocaína com peso líquido de 60,4 gramas e 200 (duzentas) porções de cocaína, sob a forma de crack, com peso líquido de 53,12 gramas, substâncias consideradas drogas, que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão às fls. 11 e laudo de constatação às fls. 29/32).

Pois bem.

Conforme se apurou, no dia dos fatos, o denunciado, previamente ajustado com terceiro não identificado para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, encontrava-se no local acima apontado, em posse das drogas acima indicadas (fls. 11 e 29/32).

Policiais civis que realizavam diligência próximo ao local avistaram o denunciado

comercializando drogas. Para tanto, o denunciado subia um pequeno morro existente no local dos fatos, apanhava as drogas com o indivíduo ainda não identificado e descia novamente ao local inicial para a venda a usuários. Após breve campanha, os policiais optaram pela abordagem, ocasião em que o denunciado tentou se evadir e foi necessária a utilização de força física moderada para a detenção. Nesse momento, o terceiro indivíduo não identificado evadiu-se do local.

Com o denunciado foi localizada a quantia de R\$ 40,00 (quarenta) reais em espécie (fls. 03/05, 06/08 e 11) e, na parte superior do morro, foram localizadas no interior de uma sacola plástica 115 (cento e quinze) porções de tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 278,8 gramas, 80 (oitenta) eppendorfs de cocaína com peso líquido de 60,4 gramas e 200 (duzentas) porções de cocaína, sob a forma de crack, com peso líquido de 53,12 gramas (fls. 11 e 29/32).

Ouvido perante a d. autoridade policial, o denunciado negou a traficância (fls. 12) e alegou que seria "olheiro" e avisaria os traficantes da chegada da Polícia ao local.

Pelas circunstâncias da prisão, da quantidade da droga, sua forma de acondicionamento, e do dinheiro em espécie localizado com o denunciado, evidencia-se que os entorpecentes se destinavam ao consumo por terceiros.

Prisão preventiva (fls. 59/63)

Em 17/01/22, recebida a denúncia (fls. 94/95). Réu citado. Defesa prévia (fls. 106/107).

Manutenção da denúncia (fls. 113). Laudo toxicológico (fls. 116/118).

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), no boletim de ocorrência (fls. 3/8), no auto de exibição e apreensão (fls. 11), no laudo de constatação (29/32), no laudo definitivo (fls. 116/118), e nas demais provas produzidas.

A autoria também é certa: os elementos de prova colhidos na fase investigativa foram corroborados pela prova processual.

O policial Carlos Eduardo não se recordou do réu. Lembrou-se, no entanto, da ocorrência, particularmente, da dinâmica do tráfico. Parte das drogas ficava em cima do barranco ali existente, parte, de posse do réu. O réu vendia parte das drogas, até que se esgotassem, momento, em que subia ao barranco, para pegar outras e revendê-las a usuários. Com o réu, foram encontradas: crack e maconha. Não soube melhor especificar a quantidade de dinheiro encontrada com o réu.

O policial Rui disse que avistou o réu, na mesma dinâmica, em síntese, a que aludiu o policial Carlos Eduardo (sobe e desce do réu do barranco, para pegar mais substâncias entorpecentes, na medida em que efetuava as vendas a terceiros), diferindo em relação à distância da qual foi avistado o mesmo (réu) quanto ao barranco. Também não se lembrou da quantidade de substâncias de entorpecentes apreendidas com o réu. Afirmou que, indagado, o réu se disse usuário de drogas. Observo que os depoimentos são firmes e uníssonos - na forma acima exposta e a seguir considerados - de modo que comprovados os fatos narrados na denúncia.

O réu, por sua vez, de início, negou os fatos. Afirmou que, depois de jornada de trabalho, foi até local tão somente para comprar drogas para consumo próprio. Ao depois, ratificou o informado em sede policial, estava lá na condição de olheiro, a pedido dos traficantes, em contrapartida, a receber certa quantia em dinheiro, cerca de R\$ 60,00. Sua função era a de informar a presença da polícia pelo local. Carregava consigo a quantia de R\$ 6,00, em dinheiro, no ato da prisão, após a compra de substância de entorpecentes para consumo próprio. No total, teria levado consigo, antes da compra, R\$ 11,00. Sugeriu, indevidamente, no demais, ser a narrativa dos policiais mendaz.

Pelo exposto, a apreensão das drogas, a dinâmica narrada pelos policiais, bem como a quantidade e o local dos fatos (conhecido ponto de tráfico de entorpecentes) são suficientes para demonstrar a finalidade de comércio espúrio da droga, não havendo que se falar na desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Tampouco dada a forma que se prestou o réu na dinâmica do tráfico (leva e traz de

entorpecentes para consumo de terceiros, recebendo quantia para tanto) afasta, também, a desclassificação pretendida.

A autoria, portanto, é certa.

Passo à análise da pena. A pena inicial, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é de 5 anos de reclusão, 500 dias-multa. Miro as certidões de (fls. 45/47).

Na primeira fase, o crime não foge à espécie e a quantidade de drogas apreendidas não foge da praxe deste Juízo, de modo que nada há a acrescer na pena neste sentido. Assim, fixo a pena no mínimo legal.

Há reincidência, na segunda-fase de dosimetria, pela prática de furto qualificado (processo nº 0099483-62.2014.8.26.0050), a justificar a elevação da pena em 1/6, para 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

Tendo em vista as contradições do depoimento do réu, descabe falar em compensação sob a suposição de confissão. O crime não foi praticado com a prevalência da pandemia, de modo a descaber o incremento da pena com base no art. 61, II, J, do CP.

Na terceira fase, a reincidência impede que se fale no redutor acerca de tráfico privilegiado e comprova habitual dedicação ao ilícito e, por isso, fixo a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

O regime prisional, dada a hediondez do crime e a reincidência, a demonstrar perfil desvirtuado do réu, é o fechado. Associado a tais motivos, a concessão de liberdade de recorrer traz desassossego à sociedade, em razão do que descabe cogitar a soltura do réu neste momento.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno WILTON BARBOSA DOS SANTOS, qualificado às fls. 12 e 13, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa, no mínimo-legal e atualizada desde a data dos fatos. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao mesmo. Indefiro recurso em liberdade.

Decreto a destruição das drogas apreendidas e a perda do dinheiro. Oficie-se.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

São Paulo, 26 de abril de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.